Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Corumbá
Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos

Autos n° 0807333-43.2017.8.12.0008
Ação: Procedimento Comum
Requerente: Jonyson do Nascimento Duarte
Requeridos: Município de Corumbá e Estado de Mato Grosso do Sul

SENTENÇA

Vistos etc.

Jonyson do Nascimento Duarte, qualificado nos autos, propôs a presente ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL, com requerimento de tutela provisória de urgência,*** em face do **Município de Corumbá** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, igualmente qualificados, alegando, em resumo, que possui transtornos internos no joelho direito (CID M23), e que está sendo negligenciado pelos requeridos quanto à realização de procedimento cirúrgico de reconstrução de joelho direito com médico especialista, bem como todo o tratamento adequado.

Outrossim, consigna que o direito à saúde é consagrado pela Constituição Federal de 1988 e relata que não pode perecer por questão administrativa dos requeridos, que possuem o poder-dever de fornecer o tratamento médico indispensável para a mantença de sua saúde.

Em vista dos argumentos acima expendidos, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que os requeridos fossem compelidos a realizar o tratamento cirúrgico prescrito ao autor. No mérito, pugnou pela manutenção da medida liminar e procedência do pedido, além de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelos danos morais sofridos. Juntou documentos às f. 08/23.

Por meio da decisão de f. 26/29, a tutela de urgência foi concedida, sendo,

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.

no mesmo ato, determinada a citação dos requeridos.

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ apresentou contestação às f. 36/50. Preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa e afirmou ser necessária a formação de litisconsórcio necessário, tendo em vista a concorrência de responsabilidade da União, do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Corumbá na administração e manutenção da saúde pública, requerendo a inclusão da União na lide. No caso do acolhimento do pedido de litisconsórcio necessário, alegou ser a competência para processar e julgar o feito da Justiça Federal, considerando que a União passará a integrar o polo passivo da ação. No mérito, invoca o princípio da reserva do possível como de aplicação essencial, tendo em vista que o custo do procedimento cirúrgico, por ser elevado, poderá comprometer o orçamento municipal anual destinado à saúde básica.

À f. 51, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ informou que solicitou a marcação da cirurgia ao Hospital Universitário em Campo Grande-MS.

A parte autora, à f. 53, apresentou impugnação à contestação de f. 36/50.

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ofereceu contestação às f. 59/75, sustentando a ilegitimidade passiva do Estado quanto aos danos morais, atribuindo tal responsabilidade ao Município de Corumbá. No mérito, defendeu que não houve parecer conclusivo do NAT, que a cirurgia pleiteada é eletiva e que não se trata de hipótese de dano moral indenizável. Ao final, pugnou pela impossibilidade de aplicação de multa ao ente público estadual e de pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual.

À f. 76, o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL comunicou a interposição de agravo de instrumento.

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.

Às f. 77/79, cópia da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1403293-56.2018.8.12.0000, a qual acolheu o pedido de desistência do recurso formulado.

Impugnação à contestação às f. 84/93.

As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, sendo que a parte autora requereu a realização de prova pericial para atestar a necessidade da cirurgia (f. 114), enquanto os requeridos pugnaram o julgamento antecipado da lide (f. 117 e 120).

Este Juízo, à f. 122, após verificar que não havia parecer do NAT, determinou que os autos fossem remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico para a emissão de parecer.

Às f. 123/127 foi juntado parecer técnico do NAT.

Instados a se manifestarem sobre o parecer, todas as partes apresentaram sua ciência às f. 134, 135 e 137.

Às f. 138/156, cópia da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1403292-71.2018.8.12.0000, a qual conheceu do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e deu provimento apenas para determinar que o prazo de cumprimento da obrigação determinada em tutela de urgência seja de 90 (noventa) dias.

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, à f. 157, informou que foi marca consulta para o autor no dia 13/03/2019, no Ambulatório do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande-MS.

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.

É o relatório. DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, vez que prescinde da produção de novas provas, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015.

Deve-se destacar também que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Assim, a apuração da suficiência dos elementos probatórios que justificam o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

> ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO. ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATERIAL PROBATÓRIO. SUFICIENTE PARA JULGAMENTO. PERSUASÃO RACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DO DECISUM. SÚMULA 7/STJ. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 5º, 6º, DA LEI 7.347/85. VIGÊNCIA. ART. 9º DA LEI 7.347/85. HOMOLOGAÇÃO PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O art. 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional. Destarte, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova técnica" (REsp 879.046/DF).
>
> TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. EXAME DAS RAZÕES DO INDEFERIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A decisão judicial, que, motivada pela existência de outras provas e elementos de convicção constantes dos autos, considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide, não

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.

ofende a cláusula constitucional da plenitude de defesa. Precedentes" (STF, AI 752.176-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 19/11/09). 2. Inviável, em sede de recurso especial, perquirir as razões motivadoras do indeferimento da prova pelo julgador. Incidência do verbete sumular 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. Processo AgRg no REsp 1092657 / RS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 2008/0214744-6 Relator(a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 22/03/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 12/04/2011.

Existem preliminares levantadas em contestação a serem apreciadas.

No tocante à alegação de litisconsórcio necessário arguída pelo Município de Corumbá e ilegitmidade passiva alegada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, de início constato a sua insubsistência. Conforme já destacado na decisão que antecipou os efeitos da tutela, a responsabilidade prevista no art. 196 da CF é solidária a todos os entes federados, sendo que a parte necessitada pode, em tese, escolher qual destes entes deverá atender à suas necessidades, no tocante ao fornecimento de medicamento ou realização de exames. Aliás, a jurisprudência pacífica do STJ tem reiteradamente decidido nesse sentido.

Assim, não há que se falar em responsabilidade exclusiva da União que enseje a necessidade de integrar o polo passivo da presente ação. Desta forma, indefiro o pedido de litisconsórcio necessário. Consequentemente, firmo a competência deste juízo para processar e julgar o feito.

Quanto à impugnação ao valor da causa, não assiste razão ao Município de Corumbá.

O valor atribuído à causa pelo autor é de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), sendo que o valor pretendido pelo autor, com relação aos danos morais, é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). De acordo com o artigo 292, inciso V, do Código de

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.

Processo Civil/2015, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, o valor da causa deve ser o valor pretendido. Ademais, o inciso VI do referido diploma legal estabelece que na ação em que há cumulação de pedidos, como no caso dos autos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles. Assim, não há que se falar em retificação do valor da causa.

No mérito, tem-se que a prova documental existente nos autos é suficiente para apreciação do mérito da lide.

A Constituição Federal de 1988 assegurou, no rol dos direitos sociais, que todos os indivíduos devem ter direito à saúde, dispondo no art. 196 o seguinte:

> *Art.196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

No caso em apreço, consoante se verifica dos documentos acostados aos autos, JONYSON DO NASCIMENTO DUARTE apresenta transtornos internos no joelho direito (CID10: M23), necessitando assim da realização de procedimento cirúrgico de reconstrução de joelho direito com médico especialista, assim como do tratamento relacionado a esta enfermidade.

O amparo nesse tipo de caso pelos órgãos governamentais é de total importância, já que é poder-dever do ente público (Município, Estado ou União) proteger a saúde de todo cidadão brasileiro, em virtude do princípio consagrador da dignidade da pessoa humana.

O STJ, em casos análogos, já decidiu acerca da indispensabilidade de ser propiciado tratamento adequado visando a saúde e o bem-estar do cidadão, *verbis:*

> *"É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental à saúde*

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.

constitucionalmente previsto. Eventual ausência do cumprimento de formalidade burocrática não pode obstaculizar o fornecimento de medicação indispensável à cura e/ou a minorar o sofrimento de portadores de moléstia grave que, além disso, não dispõem dos meios necessários ao custeio do tratamento. Entendimento consagrado nessa Corte na esteira de orientação do Egrégio STF. Recurso ordinário conhecido e provido." (11129-PR, Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 18.02.2002, p.279).

"Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). O não preenchimento de mera formalidade - no caso, inclusão de medicamento em lista prévia - não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. Concedida tutela antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos." (AgRg na STA 83-MG - Ministro Edson Vidigal, DJ 6.12.2004, p. 172).

Procedente, pois, nesse ponto, a demanda.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não prospera.

A Constituição Federal de 1988 deu especial relevância à moral quando a considerou um bem indenizável (artigo 5º, incisos V e X), acabando com toda a discussão e divergência acerca da reparabilidade do dano moral que até então existia. É cediço que para caracterizar o dano moral, pleiteado pela requerente, é necessário que tenha havido uma lesão aos seus direitos de personalidade, como a honra, a dignidade e etc, acarretando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Nessa trilha, leciona o mestre SÉRGIO CAVALIERI FILHO: "*o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima*" (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, p. 74).

Conforme leciona YUSSEF SAID CAHALI, dano moral "*é tudo aquilo*

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.

que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado". Daí porque o respeito à integridade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental, coadunando-se com o preceito maior esculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal: a dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, os documentos apresentados pelo autor não demonstram satisfatoriamente o dano moral alegado.

A demora no atendimento, não justifica, por si só, a condenação em danos de natureza moral. É fato notório que a cidade de Corumbá-MS, distante dos grandes centros urbanos, carece de diversos recursos médicos, principalmente de centros de tratamento especializado e de profissionais médicos em várias especialidades.

O autor, conforme demonstra a documentação acostada nos autos, fez seus requerimentos à Central de Regulação (f. 12-13), a qual, diante da grande demanda na procura por serviços médicos, não pôde atendê-lo em tempo satisfatório.

Embora não tenha sido atendido com a urgência que o seu caso requer, tanto que reputou necessário o ajuizamento da presente demanda, o autor não ficou sujeito a qualquer constrangimento ou situação vexatória, nem mesmo sua imagem, honra ou intimidade foram afetadas, qualificando-se o atraso no atendimento como fato ordinário, inserido infelizmente nas contingências do serviço público de saúde, não podendo, pois, qualificar-se como ofensa aos seus atributos pessoais, o que não caracteriza dano moral. O autor tampouco afirmou quais consequências advieram da demora no início do tratamento médico.

Assim, sem maiores delongas, e tendo em vista que o direito pretendido pela parte autora quanto à realização do procedimento cirúrgico já restou demonstrado

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.

quando da concessão da tutela de urgência, aqui confirmada, tem-se que o pedido formulado na inicial deve ser acolhido parcialmente.

Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida às f. 26/29 e **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados na exordial, com a finalidade de tão somente determinar que **MUNICÍPIO DE CORUMBÁ** e o **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** forneçam e disponibilizem o procedimento cirúrgico de reconstrução no joelho direito, com médico especialista, a **JONYSON DO NASCIMENTO DUARTE**, no prazo já estabelecido na decisão da superior instância, em sede recursal (recurso de agravo de instrumento decorrente da tutela antecipada concedida), sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento (artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil/2015). Decreto, pois, extinto o feito, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

As partes saem reciprocamente sucumbentes. A autora em 50%, e o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ e ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em 50%. Observadas tais proporções, as custas processuais devem ser adimplidas, excetuadas as ressalvas a seguir descritas.

Deixo de condenar o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ e o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL do pagamento das custas processuais por se tratarem de pessoas jurídicas de direito público interno, e portanto, isentos.

Deixo de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ao pagamento dos honorários advocatícios da parte requerente, por entender que dívidas existentes entre o Estado do Mato Grosso do Sul e a Defensoria Pública do mesmo Estado, que patrocinou os interesses do requerente, se resolvem pela ocorrência do instituto da confusão.

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.

Condeno o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, ante o caráter contencioso da presente ação ao pagamento de 25% da verba honorária total, a qual, com fundamento nas diretrizes estabelecidas no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor da condenação (considerado o proveito econômico obtido).

Condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, levando em consideração a complexidade, o tempo de duração da demanda e o lugar da prestação do serviço e os demais vetores do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. Suspensa, todavia, a exigibilidade desta verba diante dos benefícios da justiça gratuita.

Sentença sujeita ao reexame necessário, haja vista o contido no artigo 496 do Código de Processo Civil/2015. Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos à Superior Instância para reexame.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Corumbá-MS, 30 de abril de 2019 .

Luiza Vieira Sá de Figueiredo
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 30/04/2019 às 16:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807333-43.2017.8.12.0008 e código fFIzG58H.